

CADERNO DE ENCARGOS - Manutenção de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias

Aquisição de serviços de manutenção para sistemas AVAC e AQS para os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB) sob um regime de Concurso Público com um valor base limitado.

1 Objeto e Fixação do Preço Base

Definição do Objeto

Serviços de Manutenção, reparação e assistência técnica em Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias (AQS).

Localização: Instalações e equipamentos dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB).

Oferta: Serviços de Manutenção AVAC/AQS (até ao valor contratual)

Resumo Financeiro

PREÇO BASE (S/ IVA)

28 000,00 €

2 Matriz de Conformidade

CLÁUSULAS FIXAS (ADESÃO OBRIGATÓRIA)

Área	Cláusula	Requisito Obrigatório
Execução	Art. 1.3.1	O prazo de execução é de 730 dias ou até perfazer o valor total do preço base do procedimento.
Habilitações	Art. 2.1.1.2	O prestador deve ser titular de habilitações e/ou autorizações profissionais necessárias ao exercício da atividade.
Aprovação/Preço	Art. 2.1.1.3	O prestador deve submeter à aprovação prévia um orçamento discriminativo dos serviços a executar e peças a incorporar, com indicação de preços individualizados.
Subcontratação	Art. 11.4	É proibida a subcontratação de mais de 50% do preço contratual.
Sigilo	Art. 3.1.4	O dever de sigilo mantém-se em vigor durante o prazo de dois anos a contar da cessação do contrato.

Aspetos Variáveis (Fatores de Avaliação)

PREÇO ADJUDICADO

O preço final é o montante constante da proposta adjudicada, limitado ao valor base de €28.000,00.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento deve ocorrer no prazo de 30 a 60 dias após a receção das faturas, nos termos das condições de pagamento apresentadas pelo adjudicatário na proposta.

TEMPOS DE RESPOSTA DE URGÊNCIA

O tempo máximo de deslocação da equipa em situações de urgência (locais críticos e restantes locais) é um requisito variável definido nas Especificações Técnicas (Ponto 3), que é base para penalidades.

3 Prazos e Regime Sancionatório



VIGÊNCIA BASE
730 dias



CAUÇÃO
Não especificada



PAGAMENTO
30 a 60 dias (após a receção da fatura e aprovação do serviço)

ESCALONAMENTO DE PENALIDADES

Gravidade	Exemplos	Coima Direta	Compulsória (Dia)
GRAVE	Incumprimento geral das obrigações contratuais.	Até 20% do preço contratual.	Não se aplica
GRAVE/RESOLUÇÃO	Resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços.	Até 30% do preço contratual (deduzindo penalidades já pagas).	Não se aplica
LEVE	Incumprimento do tempo máximo de deslocação para Locais Críticos (Urgência)	Até 1/200 do preço contratual por cada hora de atraso	Não se aplica

LEVE

Incumprimento do tempo máximo de deslocação para Restantes Locais (Urgência).

Até 1/600 do preço contratual por cada hora de atraso.

Não se aplica

4 Matriz de Risco do Procedimento

⚠ RISCO DE NÃO PAGAMENTO/CONTROLO DE CUSTOS

O pagamento só é efetuado após aprovação do orçamento discriminativo para cada intervenção. A falta de aprovação pode suspender o pagamento ou levar à rejeição da fatura (Art. 4.4, 5.3).

⚠ RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR MORA/DEFICIÊNCIA

O Contratante Público pode resolver o contrato por violação grave ou reiterada de obrigações, especialmente se puserem 'em crise o normal e adequado funcionamento da instalação' (Art. 8.1.a).

✅ RISCO DE FORÇA MAIOR

O Caderno de Encargos define claramente o que constitui (terramotos, inundações, epidemias) e o que não constitui (greves limitadas, avarias internas, eventos cobertos por seguro) força maior, limitando a imposição indevida de penalidades (Art. 7).

✅ PROTEÇÃO CONTRA INADIMPLÊNCIA

O prestador de serviços pode resolver o contrato se o montante em dívida exceder 25% do preço contratual ou estiver em atraso há mais de 180 dias (Art. 9.1.a), oferecendo uma via legal de saída em caso de falta de pagamento prolongada.

Conclusão Final

O procedimento estabelece um contrato de manutenção de 730 dias com preço base fixo, onde o pagamento está intrinsecamente ligado à aprovação prévia dos orçamentos para cada intervenção. As penalidades são significativas, podendo ascender a 30% do preço contratual em caso de resolução por incumprimento grave.